

1500126-40.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."

Regime Inicial de Cumprimento de Pena: Deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, eis que, embora reincidente, permaneceu preso provisoriamente entre 21/03/2021 e 09/06/2021 (fls.165/167), nos moldes do art. 387, §2º, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500126-40.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-40.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078957/2021 - DEL.POL.ARARAS, 16904888 - DEL.POL.ARARAS, 1104/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2078957 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO NARCISO JANUÁRIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado FÁBIO NARCISO JANUÁRIO DA SILVA, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso III, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 21 de março de 2021, por volta de 4h30, do interior do estabelecimento comercial denominado Loja Marisa Leite, localizado na Rua Júlio Mesquita, nº 508, centro, nesta Cidade e Comarca, o réu, durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, treze pares de calçados femininos, cinco bolsas, um chapéu, um amaciante para calçados, um aparelho celular Samsung e maquiagem, bens avaliados em R\$8.000,00 (oito mil reais), além da quantia de R\$74,00 em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento vítima.

Recebida a denúncia em 08 de abril de 2021 (fls. 143), o acusado foi citado (fls. 150) e apresentou defesa prévia (fls. 155/156). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas (fls. 225/226) e decretada a revelia do acusado (fls. 227).

Por fim, as partes apresentaram alegações finais (fls. 239/243 - MP e 247/255 - réu). O Ministério Público pediu pela procedência da ação, condenando o réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa pleiteou pela absolvição pela insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 36/38), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39), pelas fotografias de fls. 40/42, pelo auto de avaliação (fls. 43), pelo laudo pericial (fls. 236/238), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu foi declarado revel (fl. 227).

A testemunha David Carlos Guidotti, guarda municipal, relatou que estava em patrulhamento quando avistou o réu com os objetos furtados dentro de um saco. O acusado defendeu-se dizendo que havia recolhido os objetos da rua, mas acabou confessando que subtraiu os bens do estabelecimento vítima mediante emprego de chave falsa (fls. 226).

A testemunha José Valtuir Albertini, guarda municipal, disse que, em patrulhamento, avistou o réu com um saco plástico, onde estavam os bens subtraídos do estabelecimento vítima. O réu alegou que os produtos eram materiais recicláveis. Por fim, acabou confessando a manobra delitiva mediante emprego de chave falsa (fls. 225).

São as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

De fato, restou devidamente comprovado o furto praticado pelo réu. Neste sentido, os depoimentos das testemunhas foram firmes e coesos, informando que o acusado fora abordado portando um saco com todos os bens subtraídos.

Embora não tenha comparecido em juízo para prestar sua versão, o réu confessou o delito em solo policial (fls.08), esclarecendo que fez uso de uma mixa para adentrar o estabelecimento vítima. Não há, portanto, elementos que possam acarretar dúvidas quanto a autoria do crime.

Vale ressaltar que como servidores públicos, os policiais têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 1995). Desta forma, gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas comuns.

A característica da presunção de legitimidade significa partir-se da premissa de que os atos perpetrados por agentes do Estado tenham sido praticados em conformidade com as normas legais.

Sobre tal atributo, Maria Sylvia Di Pietro explica que "a presunção de veracidade diz respeito a fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões,

atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 30ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pag. 100).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que "o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito" (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472).

Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal. Portanto, não se pode excluir o depoimento de policial tão somente por tal condição, cabendo ao interessado a demonstração de eventual mácula que torne o depoente suspeito ou impedido.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas" (RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

Em relação ao emprego da chave falsa, este restou provado pelo laudo pericial de fls. 236/238, que constatou a modificação realizada no "cortador de unha" de modo a transformá-lo em uma "chave mixa".

A condenação, portanto, é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu ostenta maus antecedentes, possuindo condenação definitiva nos autos do processo nº 0000153-36.2011.8.26.0038 (fls. 195/200). Sendo assim, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: O réu possui duas reincidências, pelos processos nº 0000577-78.2011.8.26.0038 e nº 0000797-78.2013.8.26.0144 (fls. 195/200). Entretanto, também confessou o delito em solo policial à fl. 08.

Verifica-se no caso em apreço concurso de circunstância agravante da reincidência e atenuante da confissão, que devem ser compensadas. Contudo, possui mais de uma reincidência, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6.

Terceira fase: Nada a considerar.

Deixo de aplicar a causa de aumento do repouso noturno, nos moldes do deliberado pelo E. STJ no tema repetitivo 1087, a saber:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."

Regime Inicial de Cumprimento de Pena: Deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, eis que, embora reincidente, permaneceu preso

provisoriamente entre 21/03/2021 e 09/06/2021 (fls.165/167), nos moldes do art. 387, §2º, do CPP.

Pena Restritiva de Direitos: Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu FÁBIO NARCISO JANUÁRIO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03.

Providencie-se a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão. Com o trânsito em julgado, determino a destruição do que foi apreendido.

Intime-se a vítima com cópia desta sentença (por mandado ou via postal, juntando-se comprovante nos autos).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA